

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2971/2533

ธนาคารสยาม จำกัด

โจทก์

นายจิระ มังคลรังษี

จำเลย

นายจิระ มังคลรังษี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 91)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงินตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีตามบัญชีของจำเลย หมาย จ.7 ที่มีอยู่ในวันที่ 30 มิถุนายน 2524 จำนวน 110,245.57 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยทบต้นในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี คิดตามประเพณีการค้าของธนาคารพาณิชย์ในยอดเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2524 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2526 อันเป็นวันสุดท้ายที่จะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราดังกล่าวเข้ากับจำเลยได้เมื่อคิดได้เป็นยอดเงินเท่าใดแล้วให้ถือเป็นต้นเงินต่อไปสำหรับคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี คิดตามประเพณีการค้าของธนาคารพาณิชย์ในยอดเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2526 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2528 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์ได้ตัดทอนบัญชีกับจำเลย อันเป็นวันสุดท้ายที่จะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี เข้ากับจำเลยได้ และเมื่อได้เป็นยอดเงินเท่าใดแล้ว ให้ถือเป็นต้นเงินต่อไปสำหรับคิดดอกเบี้ยไม่ทบต้นในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีต่อไปนับตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากไม่ชำระ ให้ยึดทรัพย์จำนอง

ออกขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ หากไม่พอชำระหนี้ ให้ยึดทรัพย์สิน
อื่นของจำเลยมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 85,84)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยไม่แจ้งราคาทรัพย์สินที่จำนอง
ว่าพอชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่ ศาลชั้นต้นถือว่า
จำเลยไม่ใส่ใจทุเลาการบังคับต่อไปและมีคำสั่งหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีตาม
คำร้องของโจทก์แล้ว (อันดับ 61,63,67)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ชั้นอุทธรณ์จำเลยเคยขอทุเลาการบังคับ เมื่อศาลอุทธรณ์อนุญาต
แล้ว จำเลยก็ไม่ติดต่อแจ้งราคาที่ดินที่จำนองและไม่ติดต่อขอทุเลาการบังคับต่อไป
ฉะนั้นจึงไม่สมควรที่จะอนุญาตให้จำเลยทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ชั้นอุทธรณ์จำเลยเคยขอทุเลาการบังคับ เมื่อศาลอุทธรณ์อนุญาต
แล้ว จำเลยก็ไม่ติดต่อแจ้งราคาที่ดินที่จำนองและไม่ติดต่อขอทุเลาการบังคับต่อไป
ฉะนั้นจึงไม่สมควรที่จะอนุญาตให้จำเลยทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(สมพงษ์ สนิทเนร-ถาวร ตันตราภรณ์-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ